

Wichtig

Das Abnahmeprotokoll ist ein rechtlich relevantes Dokument und dient als Nachweis für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten.

Mängel und Mängelarten

Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vereinbarten Anforderungen entspricht. Mängelarten:

- **Sachmangel:** Die Leistung weist physische oder funktionale Defekte auf.
- **Rechtsmangel:** Dritte haben Ansprüche an der gelieferten Ware (z. B. Patentrechte).
- **Offene Mängel:** Sofort erkennbare Fehler bei der Abnahme.
- **Versteckte Mängel:** Erst später auftretende oder entdeckte Fehler.

Schlechtleistung

Schlechtleistung liegt vor, wenn eine Leistung zwar erbracht, aber nicht vertragsgemäß ausgeführt wurde. Beispiele:

- Fehlerhafte Verarbeitung (z. B. ungenaue Fertigung bei einem Produkt)
- Nicht ausreichende Qualität (z. B. instabile Software)
- Nicht erfüllte Anforderungen (z. B. falsche Spezifikationen in einer Dienstleistung)

Falschlieferung

Eine Falschlieferung bedeutet, dass ein anderes als das bestellte Produkt geliefert wurde. Ursachen können sein:

- Verwechslung des Produkts durch Fehler in der Logistik.
- Fehlkommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
- Fehlerhafte Artikelnummern oder Bestellprozesse.

Minderlieferung

Eine Minderlieferung tritt auf, wenn die gelieferte Menge geringer ist als bestellt. Dies kann entstehen durch: